副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年６月２６日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１４準備書面

被　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の趣旨

本書面は、原告が令和８年６月１７日付陳述書（甲第４０号証。以下「原告陳述書２」という。）、不法行為一覧表番号８に加筆した被告村越に対する反論、及び同日付証拠申出書において新たに展開した主張のうち、被告村越が従前の準備書面において述べていない論点に限って、応答するものである。その余の点に対する被告村越の主張は、第１０準備書面ないし第１３準備書面に記載のとおりであり、原則として参照するにとどめる。

具体的には、本書面は、原告が新たに展開した、本件投稿が「悪質なパワハラ」の存在を断定的に摘示するものであるとの主張（第２）、本件投稿の摘示事実の重要部分の真実性に関する主張（第３）、被告村越が真実と信ずるにつき相当の理由を欠くとの主張（第４）、原告の社会的評価の低下に関する主張（第５）、評価部分が意見ないし論評の域を逸脱するとの主張（第６）、並びに原告陳述書２における各主張（第７）について、応答するものである。なお、従前の準備書面において定義の上使用された略語は、本書面においてもそのまま使用する。

第２　本件投稿が摘示する事実の範囲について

１　原告の主張

原告は、本件投稿が「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは……」と原告を名指しした上で「悪質なパワハラ」が現に存在することを断定的に記述しており、一般の読者は、原告が現に市職員に対する悪質なパワーハラスメント行為を行った人物であると理解する旨主張する。

２　退職者等の具体的結果は本件投稿から読み取れないこと

本件投稿の文言は、「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワーハラスメントは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません」というものである。当該文言は、原告のパワーハラスメントに当たる言動及びそのもみ消しについて述べるものであって、退職した職員、病気休暇を取得した職員又は服薬する職員が生じたという具体的な結果を何ら述べていない。一般の読者の普通の注意と読み方を基準としても、本件投稿の文言から、退職者等の具体的結果を読み取ることはできない。この点は、第１０準備書面第３及び第１３準備書面第２に述べたとおりである。

３　本件投稿が摘示する事実は、原告のパワーハラスメントに当たる言動の存在であること

本件投稿が摘示する事実は、原告が長年に渡り市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったこと、及び議会多数派がこれを取り上げず実質的な調査が行われていないことである。このうち、原告の社会的評価に関わる重要部分は、原告が被告市川市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったという事実にある。

そして、原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったことは、後記第３に述べるとおり、真実である。したがって、本件投稿が「悪質なパワハラ」の存在を摘示するものであるとしても、その重要部分は真実であって、本件投稿は違法性を欠く。原告の主張は、かえって、本件投稿の摘示する事実の重要部分が真実であることを、より明確にするものにすぎない。

第３　本件投稿の摘示事実の重要部分の真実性について

１　立証責任及び真実性の立証対象

本件投稿の摘示事実の重要部分が真実であることの立証責任は、被告村越にある。ここで真実性の立証対象となるのは、本件投稿が摘示する事実、すなわち、原告が本件投稿以前に市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったか否か、及びこれについて職員から申告が存在したか否かである。

そして、本件投稿の摘示事実の重要部分の真実性は、本件投稿以前に存在した事実関係を対象として判断されるものであり、真実相当性は、本件投稿時点において被告村越が認識し、又は認識し得た事情を対象として判断されるものである。後記の証拠のうち、本件投稿後に作成された文書は、本件投稿後に新たに生じた事情としてではなく、本件投稿以前から存在した事実関係又は原告の言動を、事後的に記録し、又は補強する限度で援用するものである。

この点について、本件投稿に先立ち、被告市川市においては、原告の言動に関する職員申告が存在し、当該申告は市の組織的な調査及び確認を経て取りまとめられ、その結果が被告村越に報告されていた（乙Ｂ第５号証、乙Ａ第１５号証）。また、被告村越自身が市職員に対する原告の言動を直接見聞きしていたほか、大津も原告の言動を自ら現認していた。これらは、いずれも本件投稿に先立って存在した客観

的事実であり、本件投稿の摘示事実の重要部分が真実であることを基礎付けるものである。

これに対し、原告が本件投稿の真実性を否定する根拠として援用する被告市川市の一連の説明、すなわち、退職者等の不存在を認める謝罪（甲第４号証、甲第５号証）及び公文書の撤回（甲第９号証、甲第２１号証。以下これらを併せて「本件市川市説明」という。）は、いずれも本件投稿の後である令和４年６月以降にされたものである。

しかも、本件市川市説明にいう「誇張」論は、６月６日案（令和４年６月６日付被告市川市作成「越川議員からの質問への回答案」。乙Ｂ第２５号証、乙Ａ第２１号証）を基礎として形成されたものであるところ、これに先立つ６月３日案（乙Ｂ第２３号証、乙Ａ第２０号証）は、原告のパワーハラスメントが事実として存在することを前提とする内容であった。すなわち、本件投稿の時点はもとより、本件投稿の約２か月後である同月３日の時点においてもなお、「誇張」論を含む本件市川市説明は存在しておらず、被告市川市内部における当初の整理は、原告のパワーハラスメントが事実として存在することを前提とするものであった。

そして、本件市川市説明は、原告自身の働きかけを契機として、政治的な経緯の中で事後的に形成された対応であって、原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったという客観的事実が存在しなかったことを、明らかにするものではない。現に、これに先立つ６月３日案（乙Ｂ第２３号証、乙Ａ第２０号証）が、原告のパワーハラスメントを事実として前提していたことからも明らかなとおり、本件市川市説明は、客観的な事実関係が変動したことに基づくものではない。したがって、本件市川市説明は、後記第３の３に述べる複数の証拠によって重層的に裏付けられる客観的事実、すなわち、原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったという事実を、覆すに足りる証明力を有するものではない。

２　申告の作出経緯と申告内容の真実性とは、別個の問題であること

原告は、本件の職員申告が、理事者の主導により、原告を狙い撃ちにして、使用目的も告げずに作成させた「でっち上げ」である旨を、繰り返し主張する（不法行為一覧表番号８の真実性に関する反論２の（１）ないし（４）、（７）、（８）等）。しかし、申告がいかなる経緯で顕在化したかという問題と、申告された内容が事実に基づくものであるか否かという問題とは、論理的に別個の問題である。この点は、第１２準備書面第６及び第１３準備書面第５に述べたとおりである。

市議会議員と市職員という、立場上非対称的な関係においては、職員が、議員によるパワーハラスメントを自発的に申告することは、その立場上、構造的に容易でない。したがって、職員が、上司又は担当部署から事情を確認され、あるいは申告を促されたことを契機として、現に受けた言動について申告することは、十分にあり得るところである。申告を促す過程が存在したことをもって、直ちに当該申告の内容が虚偽であるということにはならない。

原告の主張は、その大半が、申告がいかなる経緯で作成されたかという作出経緯に関するものに終始しており、申告された内容そのもの、すなわち、原告が市職員に対して現にいかなる言動を行ったかという点を、具体的に否定するものではない。原告の主張は、申告の作出経緯に関する問題から、申告内容が虚偽であるという結論を導こうとする点において、論理の飛躍がある。

そして、申告内容が事実に基づくものであることは、後記３に述べるとおり、申告の作出経緯とは独立した複数の証拠によって、重層的に裏付けられている。

３　申告内容の真実性を裏付ける証拠

原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったこと、すなわち申告内容が事実に基づくものであることは、申告の作出経緯とは独立した、以下の複数の証拠によって、重層的に裏付けられている。

（１）当事者による直接の見聞

第一に、被告村越自身が、原告の市職員に対する言動を、直接見聞きしている。被告村越は、市議会の場において、原告が会派の控室に当時の総務部長菅原卓雄及び財政部長松本雅貴を呼び出し、職員に対して厳しく叱責する言動を行っていたことを、目の当たりにした旨を述べている（被告村越第１準備書面８頁、甲第１５号証、甲第１８号証）。

第二に、大津は、原告の言動を自ら現認し、その具体的な内容について供述している（乙Ｂ第２７号証）。大津による供述もまた、伝聞ではなく、自らの直接の体験に基づくものであり、申告の作出経緯とは関わりなく、原告のパワーハラスメントに当たる言動の存在を裏付けるものである。

（２）被告市川市の組織的な調査及び確認

第三に、被告市川市は、組織的な調査を行い、その結果を被告村越に報告している（乙Ｂ第５号証、乙Ａ第１５号証）。当該報告は、被告市川市が組織として、原告の言動に関する申告を取りまとめ、被告村越に正式に報告したものである。

第四に、調査を担当した植草は、各職員に対する個別の確認を行い、申告内容を認定している（乙Ｂ第３５号証）。植草による確認及び認定は、申告内容が、単なる職員の一方的な申立てにとどまらず、調査担当者による確認を経たものであることを示すものである。

（３）申告内容と原告の公開された言動との符合

第五に、申告内容の一部は、原告自身が公開した言動とも符合している（乙Ｂ第３０号証、乙Ｂ第３１号証）。すなわち、疾病予防課に関する申告において指摘された、原告による情報提供要求及び所管部署への負荷等の内容は、原告自身が同時期に行った公開の投稿の内容と、時期、対象部署及び内容において符合している。申告内容の一部が、原告自身の外部に現れた言動と符合することは、少なくとも本件パワーハラスメント問題に関する申告が、現実の事実関係を基礎とするものであることを、客観的に裏付ける事情である。

（４）中立的な第三者による裏付け

第六に、本件と直接の利害関係を有しない第三者である報道関係者が、原告の言動を、自らの直接の体験に基づいて認めている。

すなわち、人事課長後藤貴志（以下、「後藤」という）が作成した「報道機関からの取材対応報告書」（乙Ｂ第１９号証、乙Ａ第２２号証）によれば、令和４年６月２７日、同日付で大津が報道機関に宛てて甲第２４号証を発出したことを契機として、本件を取材していた朝日新聞佐々木記者が後藤に連絡し、当時のテレビ報道（甲第１０号証）が事実と異なると考えていた旨、当該文書（甲第２４号証）によってそのことが確認できた旨、及び、同記者自身も原告に接し、原告の強い口調を感じていた旨を述べている。

当該報告書は、被告市川市が、報道対応を記録するための業務として、本件訴訟提起の２年以上前に作成した公文書であり、その記載の信用性は高い。本件に関わる被告市川市の人物及び組織のいずれからも独立した中立的な立場にある者が、自らの直接の体験に基づいて、原告の言動を問題視すべきものと認めていることは、申告内容の真実性を、外部の中立的な視点から裏付けるものである。

（５）小括

以上のとおり、原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったことは、当事者による直接の見聞（甲第１５号証、甲第１８号証、乙Ｂ第２７号証）、市の組織的な調査及び確認（乙Ｂ第５号証、乙Ａ第１５号証、乙Ｂ第３５号証）、申告内容と原告の公開された言動との符合（乙Ｂ第３０号証、乙Ｂ第３１号証）、並びに中立的な第三者による裏付け（乙Ｂ第１９号証、乙Ａ第２２号証）によって、重層的に裏付けられている。これらは、いずれも申告の作出経緯とは独立した証拠であり、原告が主張する申告の作出経緯に関する事情によって、その証明力が左右されるものではない。

４　原告が援用する各証拠及び主張が、真実性を否定しないこと

原告は、被告村越が依拠する資料が「確実な資料・根拠」たり得ない旨を主張し、種々の証拠及び事情を援用する。しかし、以下のとおり、原告の援用する各証拠及び主張は、前記３に述べた申告内容の真実性の裏付けを、何ら覆すものではない。

（１）テレビ朝日の取材記録（乙Ａ第１９号証、乙Ｂ第１８号証）について

原告は、当該取材記録を、理事者が職員に対し原告のパワーハラスメントを告発するよう指示した事実が、外部から指摘されたものとして援用する。

しかし、当該文書は、株式会社テレビ朝日記者中尾洋輔が被告市川市に対して取材を申し入れた際の質問事項を記録したものにすぎず、テレビ朝日が独自の調査により客観的に確認した事実を記録したものではない。かえって、当該質問事項の内容自体が、原告がテレビ朝日に提供した情報を基礎として構成されたものであることを示している。

すなわち、第一に、当該取材申入れは、「笠原智副市長ご本人のインタビューならびに村越市長のインタビュー取材」を希望するものであり、笠原を主たる取材対象として名指しするものである。第二に、その質問事項は、本件のアンケート調査が「適正に実施された」か否かを問い（質問２）、さらに、「笠原智副市長から複数の市職員に対し、越川市議からのパワハラを告発するよう指示があったと認識している」との前提に立って、その事実の有無を問うものである（質問３）。これらは、本件のアンケートが適正でなく、笠原の指示により原告を狙い撃ちにして作出されたという、原告がかねて主張するところと、その前提を同じくするものである。第三に、被告村越に対する質問は、原告が「法的制裁」を受けず「事態が膠着」していることについて、被告村越の「責任」を問うものであり（質問４）、その立論の方向も、原告の主張に沿うものである。

このように、当該質問事項は、テレビ朝日が独自の調査により把握した客観的事実に基づくものではなく、原告がテレビ朝日に提供した情報及び主張を、質問の形式に置き換えたものにすぎない。現に、被告村越自身、当該取材の申入れを受けて、記者中尾に対し自ら架電し、約３０分にわたり真摯に応対したものであるが、その質疑の過程においても、当該取材が、原告の主張する筋書きを前提として組み立てられたものであることは明らかであった。したがって、当該文書をもって、理事者による当該指示の事実が外部から客観的に指摘されたものとすることはできない。

そして、当該取材が客観的事実に基づくものでなかったことは、前記３の（４）に述べた「報道機関からの取材対応報告書」からも明らかである。

（２）職員の申告内容の開示について

原告は、企画課長佐久間剛（以下「佐久間」という。）の申告個表（甲第２０号証）が被告市川市企画部内で申告の見本として共有された旨を主張する。しかし、甲第２０号証は、地方公務員法第３４条の定める守秘義務の対象となる事項であ

り、被告市川市の職員が、これを利害関係を有する市議会議員である原告に開示することは、同義務に違反する行為である。被告市川市の職員が、かかる守秘義務に違反してまで、申告内容を原告に開示することは、通常考え難い。原告が職員の申告内容を知り得ているとすれば、それは、原告自身が申告者周辺に個別に接触し、情報を収集していたことを示唆するものである。現に、原告は、申告者である小沢との接触を自認している（原告陳述書２、証拠申出書尋問事項３）。

（３）原告と申告職員との関係について

原告は、小沢及び佐久間が、自発的でない形でアンケートを記載した旨を主張する。しかし、原告は、令和５年２月２７日の市川市議会定例会において、「この９人の中には私が信頼を寄せている職員も数名含まれていて、私はその数名の方々にあっては、災難に遭われたなと同情することはあっても恨みを抱くことは一切なく、私からも、あなたたちの行動は不問に付しますとお伝えをして、今では時折冗談を言い合いながら日々会話をし、仕事も一緒にしているところです」と発言し、申告をした職員のうち数名と、現に良好な関係にあり、日常的に接触していることを、自ら明らかにしている（甲第２１号証１０頁）。原告は、これらの職員と接触し得る立場にありながら、その主張を裏付ける申告職員本人の陳述を、何ら提出していない。

そればかりでなく、原告の前記発言は、それ自体、看過し得ない問題を含むものである。すなわち、原告は、自らのパワーハラスメントに当たる言動について被害を申告した職員に対し、「あなたたちの行動は不問に付します」と述べ、これらの職員を、あたかも自らが恩赦を与える立場にあるかのように位置づけている。被害を申告した職員に対し、加害者とされる立場にある原告が、その申告という正当な行為を、上位の立場から「不問に付す」などと述べること自体、原告が市職員に対して優越的な立場にあることを、端的に示すものにほかならない。そして、原告が、

被害を申告した職員と「時折冗談を言い合いながら日々会話をし、仕事も一緒にしている」と公言し得ること自体が、申告をした職員が、なお原告との関係において、原告に対し率直にものを言い得ない立場に置かれていることをうかがわせる。これらは、いずれも、原告が市職員に対し、優越的な関係を背景とした言動をなし得る立場にあったことを、原告自身の発言によって裏付けるものである。

（４）乙Ｂ第５号証、乙Ｂ第９号証及び甲第１８号証について

原告は、乙Ｂ第５号証が理事者主導により作出されたアンケートの結果を取りまとめた内部資料にすぎないこと、乙Ｂ第９号証が作成者及び作成日時の記載を欠き申告人数に齟齬があること、甲第１８号証が日時・場所・態様の特定を欠くことを、それぞれ主張する。

しかし、申告内容の真実性は、前記３に述べたとおり、これらの個別の証拠のみによって基礎づけられるものではなく、当事者による直接の見聞、市の組織的な調査及び確認、申告内容と原告の公開された言動との符合、並びに中立的な第三者による裏付けという、複数の独立した証拠によって、重層的に裏付けられている。原告が指摘する乙Ｂ第５号証、乙Ｂ第９号証及び甲第１８号証に関する事情は、これらの重層的な裏付けの全体を覆すものではない。

第４　被告村越が真実と信ずるにつき相当の理由を有していたことについて

仮に、本件投稿の摘示事実の重要部分が真実であると認められないとしても、被告村越は、本件投稿の時点において、これを真実と信ずるにつき相当の理由を有していた。

１　本件投稿時に依拠した資料が真正であったこと

前記第３の１に述べたとおり、被告村越が本件投稿の時点で依拠し得た資料、すなわち被告市川市の組織的な調査及び被告村越への報告（乙Ｂ第５号証、乙Ａ第１５号証）、関係職員からの申告（乙Ｂ第９号証）、被告村越自身の直接の見聞（被告村越第１準備書面８頁、甲第１５号証、甲第１８号証）、並びに大津が原告の言動を現認した事実（乙Ｂ第２７号証）は、いずれも本件投稿に先立って真正に存在したものである。被告村越は、市長として、被告市川市の組織的な調査の結果と、自らの直接の見聞に基づき、原告のパワーハラスメントに当たる言動を、真実と信じたものであって、これを真実と信ずるにつき相当の理由があった。

２　原告の「首謀者」論について

原告は、被告村越が本件捏造の当事者・首謀者であり、自ら作出・誘導した資料に基づいて真実と信じたにすぎないから、相当の理由はない旨主張する。

しかし、原告の当該主張は、原告自身の他の主張と整合しない。原告は、他方において、申告の経緯に関し、被告村越と被告市川市の主張が「真っ向から対立」し、被告らが「互いに責任をなすり付け合っている」とも主張する（原告陳述書２第４）。

仮に、被告村越が、被告市川市の理事者を主導して申告を作出させた「首謀者」であるとすれば、被告村越と被告市川市とは、意思を相通じた一体の関係にあることになるはずであり、両者の説明が「真っ向から対立」し、又は両者が「互いに責任をなすり付け合う」ということは、本来あり得ない。他方、被告村越と被告市川市の説明が真に対立し、両者が責任をなすり付け合っているのであれば、被告村越が被告市川市を主導して共謀したという関係は、成り立たない。原告の「首謀者」論と、被告村越及び被告市川市が対立しているとの主張とは、論理的に両立し得ないものであって、原告は、被告村越を攻撃するために、相互に矛盾する主張を並列しているものにすぎない。

また、原告が「首謀者」の一員として挙げる佐野は、令和３年５月３１日付で被告市川市を退職している。これに対し、原告が捏造の産物と主張する甲第６号証は、同年８月３０日付で作成されたものである。すなわち、訴外佐野は、少なくとも甲第６号証及び甲第７号証の作成時点において、既に被告市川市を退職しており、その作成に関与し得る立場になかった。原告が「理事者の共謀」の構成員として挙げる者の一人が、共謀の対象とされる文書の作成時点において被告市川市に在籍していなかったことは、原告の「共謀」論が、個別の事実関係の検討を欠いた、立場や肩書による雑駁な括りにすぎないことを示すものである。

さらに、甲第６号証及び甲第７号証は、後藤が起案し、福田、植草、大津、笠原の決裁を経て被告村越に至る、被告市川市の通常の決裁過程を経て作成された公文書である（乙Ａ第５号証）。被告市川市のあらゆる公文書がこうした決裁過程を経るものであって、被告村越を含む理事者が当該決裁に関与したことは、何ら「共謀」を意味するものではなく、市が組織として正規の手続を踏んだことを示すにすぎない。

加えて、原告は、被告村越が令和３年９月７日の市議会定例会において、問われていないにもかかわらず「私から職員に声を上げろと指示したことはない」旨を自ら述べたことを捉え、これを「語るに落ちる」ものと評し、被告村越が申告に関与していたことの証左である旨主張する。

しかし、原告の当該評価は、当日の議事の文脈を無視するものである。「語るに落ちる」とは、問われてもいないのに自ら不利な事実を述べてしまうことをいう。しかるに、当日の議場においては、原告自身、及び原告に同調する高坂進議員から、本件パワーハラスメントが理事者によるでっち上げではないか、理事者が証拠もないのに職員に申告をさせ、市長が恣意的に文書を作成したのではないか、といった、理事者の関与を疑う趣旨の質疑が、繰り返し行われていた。被告村越の前記発

言は、これらの質疑を踏まえ、原告に対してされた答弁であって、問われていないにもかかわらず自発的に関与を否定したものではない。原告は、自ら理事者の関与を疑う質疑を行い、これに対して被告村越が答弁したものであるにもかかわらず、その文脈を伏せて、被告村越が問われてもいないのに自発的に関与を否定したかのように主張するものである。したがって、原告のいう「語るに落ちる」との評価は、その前提を欠く。被告村越が、自身に向けられた疑義に対し、職員への指示・誘導をしていない旨を述べたことは、事実関係からして当然のことであり、これをもって被告村越が申告に関与していたことの証左とすることはできない。かえって、被告村越は、当時から一貫して、原告のパワーハラスメントに当たる言動の存在を前提として、適正な手続による調査を求めていたものである（甲第１５号証７頁）。

３　原告が援用する植草の答弁について

原告は、植草が議会において「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と答弁したこと（甲第４号証）等を援用し、被告村越が客観的証拠の不存在を承知していた旨主張する。

しかし、当該答弁は、本件投稿の後である令和４年６月２１日にされたものであり、前記第３の１に述べたとおり、本件投稿の時点における真実相当性の判断を左右するものではない。

しかも、当該答弁は、前記第３の１及び後記のとおり、原告の働きかけを契機として事後的に形成された６月６日案（乙Ｂ第２５号証、乙Ａ第２１号証）の「誇張」論を前提として、これに沿ってされたものである。すなわち、当該答弁は、本件投稿に先立つ被告村越の認識から独立した客観的な事実認識を表明したものではなく、本件投稿の後に事後的に形成された本件市川市説明の枠組みに沿ってされたも

のにすぎない。したがって、当該答弁をもって、本件投稿の時点における被告村越の真実相当性を否定することはできない。

加えて、当該答弁にいう「客観的な証拠」とは、録音・録画等の物的証拠を指すものと解されるところ、パワーハラスメントに当たる言動の存在は、前記第３の３に述べたとおり、当事者の直接の見聞、組織的な調査及び確認、公開された言動との符合、並びに中立的な第三者による裏付けによって、重層的に認められるのであって、物的証拠の有無によって、その真実性ないし真実相当性が否定されるものではない。

なお、原告が援用する植草の議会答弁は、既に甲第４号証及び甲第５号証として証拠化されており、また、植草が調査担当者として各職員に対する個別の確認を行い、申告内容を認定していたことも、乙Ｂ第３５号証として証拠化されている。植草に関する事実関係は、いずれも既に書証として提出されているところである。

４　小括

以上のとおり、被告村越は、本件投稿の時点において、被告市川市の組織的な調査結果及び自らの直接の見聞に基づき、原告のパワーハラスメントに当たる言動を真実と信じたものであって、これを真実と信ずるにつき相当の理由があった。原告の「首謀者」論は、原告自身の主張とも整合せず、また個別の事実関係にも反するものであって、被告村越の相当性を否定するものではない。

第５　原告の社会的評価の低下に関する主張について

１　原告の主張

原告は、市議会議員が市民の負託を受けその民意を市政に反映すべき公職の立場にあることから、かかる立場の社会的評価があることは明らかであると主張する。

２　社会的評価は、公職の地位そのものではなく、その者の具体的な行状に基づいて形成されること

名誉毀損における「名誉」とは、人がその品性、徳行、名声、信用等について社会から受ける客観的評価をいう。これは、原告も認めるところである。

そして、かかる客観的評価は、その者の具体的な行状、すなわち、その者が何を行い、いかなる人物であるかに基づいて形成されるのであって、その者が公職にあるという地位そのものから、当然に発生するものではない。ある公職者の社会的評価が高いか低いかは、その者が公職にあるという一事から導かれるのではなく、その者の品性、徳行及び具体的な行状に基づいて、社会が判断するものである。

したがって、原告が市議会議員という公職の立場にあることは、原告の社会的評価の内容を、当然に基礎付けるものではない。原告の主張は、公職にあるという地位から、直ちに保護されるべき社会的評価の存在を導く点において前提を欠く。

３　原告の主張は、社会的評価の低下の判断枠組みを不当に拡張するものであること

原告の主張するように、公職にあることから直ちに保護されるべき社会的評価が導かれるとすれば、公選の公職者は、その地位にあるというだけで、当然に高い社会的評価を有する存在と擬制されることとなり、その職務上の行状に対する正当な批判ないし論評までもが、容易に社会的評価の低下と認定されかねない。

しかし、公職者の職務上の行状、とりわけ、その者が公務員たる職員に対していかなる言動を行ったかは、まさに公的な関心事として、社会的な評価の対象となるべ

き事柄である。これを問題とする表現を、公職者の社会的評価の低下として広く捉えることは、公職者に対する正当な批判及び論評を不当に萎縮させるものであって相当でない。この点は、被告村越が第７準備書面において述べたとおりである。

第６　評価部分が意見ないし論評の域を逸脱するとの主張について

１　評価部分の前提事実が真実であること

原告は、本件投稿のうち「長年に渡る」「悪質」「もみ消し」との評価部分が、意見ないし論評の域を逸脱する旨主張する。

しかし、意見ないし論評による表現については、その前提とする事実の重要部分について真実であること、又は真実と信ずるにつき相当の理由があれば、その違法性が阻却される。本件において、評価部分の前提とされている事実、すなわち、原告が市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったことは、前記第３に述べたとおり真実であり、少なくとも、被告村越においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由があったことは、前記第４に述べたとおりである。したがって、公正な論評の法理による違法性阻却の前提は満たされている。

２　「調査すら行われていない」が真実であること

原告は、本件をめぐって議会内で調査の要否及び方法が審議されたのであるから、「調査すら行われていない」というのは客観的事実に反する旨主張する。

しかし、本件投稿にいう「調査すら行われていない」とは、議会多数派が、原告のパワーハラスメントの問題について、実質的な調査を行わなかったことを述べるものである。現に、被告村越は、本件投稿に先立つ令和３年９月市議会定例会において、原告のパワーハラスメントの問題について、適正な手続を踏んで調査を行うべ

きことを、繰り返し求めていた。すなわち、被告村越は、同定例会において、本件が加害者と被害者の構図において調査されるべきものであること、議会に対して手続を踏んで調査を求めるものであること、及び、専門家への相談や、場合によっては捜査機関への告発という、しかるべき手続の中で対応していることを、明確に答弁している（甲第１５号証７頁）。

これに対し、原告及び原告に同調する議員は、調査のための委員会の設置に反対し、あるいはこれに抵抗する姿勢を示していた（甲第８号証、甲第１３号証、甲第１５号証）。このように、被告村越が適正な手続による調査を求めたにもかかわらず、議会において実質的な調査が行われるに至らなかったのであって、「議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていない」との本件投稿の内容は、真実である。

３　背景事情に関する原告の主張について

原告は、本件投稿当時、被告村越自身の記者会見及び公文書並びにこれを受けた報道を通じて、退職者等が生じるほどのパワーハラスメントという背景事情が広く流布していたから、一般の読者は本件投稿をかかる背景事情と結びつけて理解する旨、改めて主張する。

しかし、原告の当該主張が成り立たないことは、第１３準備書面第２に述べたとおりである。すなわち、原告が援用する報道のうち、甲第１０号証は本件投稿の後の報道であって認定の基準時を誤るものであり、その余の報道も本件投稿に約７か月先行するものであって、その個別の内容が本件投稿の閲読時に一般の読者の念頭にあったとは認め難く、かつ、これらの報道の内容自体も、原告の否認及び反論を中心とするものであって、原告の主張を支えるものではない。

４　小括

以上のとおり、本件投稿の評価部分は、その前提とする事実の重要部分が真実であり、又は真実と信ずるにつき相当の理由があり、かつ、公選の市議会議員の職務上の言動という公共の利害に関する事項についての論評として、その域を逸脱するものではない。

第７　原告陳述書２における主張について

１　原告が山室及び佐久間と接触できているとの主張について

原告は、本件パワーハラスメントの問題が表面化して以降現在に至るまで、原告が山室及び佐久間と何ら問題なく接触できているから、被告市川市は原告をパワーハラスメントを行う人物と認定しておらず、山室の服薬及び佐久間の病気休暇が原告と無関係であると判断していることの状況証拠である旨主張する。

しかし、原告は市議会議員であり、山室及び佐久間は市職員であって、両者の間に指揮命令関係はない。被告市川市が、公選の市議会議員である原告と市職員との接触そのものを一律に遮断し、又は回避させることが当然にできるものではないことは明らかである。したがって、原告が現在も山室及び佐久間と接触し得る状態にあるとしても、そのことは、被告市川市が原告によるパワーハラスメントに当たる言動を否定していることを意味しない。原告の主張は、現在の接触状況から被告市川市の事実認定を推認しようとする点において、前提を欠く。

加えて、現在の接触状況は、本件投稿がされた令和４年４月２日の時点における摘示事実の真実性とは、関わりのない事情である。

２　被告市川市の職員が告発義務を履行していないとの主張について

原告は、被告市川市の職員が、原告を刑事訴訟法第２３９条第２項の告発義務に基づいて告発していないことが、原告に犯罪に該当する言動がなかったことの状況証拠である旨主張する。

しかし、同条同項の告発義務を履行しないことに、法的な制裁は定められておらず、告発がされていないことが、犯罪構成要件に該当する事実の不存在を推認することにはならない。告発がされていないことは、立証上の困難、組織的な判断、関係者の意向その他の種々の事情によるものであって、これをもって、原告のパワーハラスメントに当たる言動の不存在を導くことはできない。

そもそも、本件投稿が摘示する事実は、原告のパワーハラスメントに当たる言動であって、刑事上の犯罪の成立を述べるものではない。告発義務の履行の有無は、本件投稿の摘示事実の真実性とは、関わりのない事情である。

３　被告村越と被告市川市の主張が食い違っているとの主張について

原告は、申告の経緯に関し、被告村越が「職員が意を決して声を上げた」と説明するのに対し、被告市川市が「理事者が促して記載させた」と主張しており、両者が真っ向から食い違い、被告らが互いに責任をなすり付け合っている旨主張する。

しかし、職員が原告の言動について被害感情又は問題意識を有し、これを申告したという経過と、その申告内容が市側の調査、個別確認又は聞き取り等を通じて整理・文書化されたという経過とは、両立するものであって、両被告の説明は相互に矛盾しない。申告が、上司又は担当部署からの確認等を契機としてされ得ることは、前記第３の２に述べたとおりである。

この点は、原告自身の認識からも、裏付けられる。すなわち、原告は、令和４年６月３日、福田から６月３日案の送付を受けた際、その内容を、原告の「長年に渡る職員に対する悪質なパワハラそのものは事実である」ことを前提に、職員が「誰も訴え出ていないから、訴え出るよう笠原から指示があった」ものと理解した上で、当該指示を行った笠原を、自ら「職員想い」と評している（乙Ｂ第２４号証）。すなわち、職員が議員によるパワーハラスメントを自発的に申告しにくい状況において、上司である笠原が職員に申告を促したとしても、それは、原告自身が「職員想い」と評するとおり、声を上げにくい立場にある職員を後押しするものにほかならず、当該申告の内容が虚偽であることを意味するものではない。原告の主張は、申告が促された経緯をもって申告内容の虚偽をいうものであって、その前提を異にする。

また、被告村越は、一貫して、原告のパワーハラスメントに当たる言動が真実であることを主張しており、被告市川市に対しては、申告人数等の不明な点について釈明を求めているにすぎない（令和８年５月４日付求釈明申立書）。すなわち、職員の申告個表は、乙Ｂ第９号証のとおり１１名分が存在するところ、原告及び被告市川市のいう申告者９名には、その一部である乙Ｂ第３０号証の申告者が含まれていないなど、申告人数に齟齬がある。被告村越は、被告市川市に責任転嫁しているのではなく、現に証拠上生じている齟齬について、真実解明のために釈明を求めているのであって、原告のいう「なすり付け合い」には当たらない。

第８　結語

以上のとおり、原告が陳述書２、不法行為一覧表番号８及び証拠申出書において新たに展開した各主張は、いずれも理由がない。

本件投稿が摘示する事実の重要部分、すなわち、原告が市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったことは、申告の作出経緯とは独立した複数の証拠によって、重層的に裏付けられており、真実である。

また、被告村越は、本件投稿の時点において、これを真実と信ずるにつき相当の理由を有していたことも明白である。原告が真実性を否定する根拠として援用する本件市川市説明は、いずれも本件投稿後に、原告の働きかけを契機として事後的に形成されたものであって、本件投稿に先立って存在した職員申告、被告市川市の組織的調査及び確認、被告村越及び大津による直接の見聞という客観的事実を否定するものではなく、また、本件投稿時点における被告村越の真実相当性を否定するものでもない。

本件投稿は、公選議員の職務上の言動という、公共の利害に関する事項について、公益を図る目的でされたものであり、その評価部分も、意見ないし論評としての域を逸脱するものではない。したがって、本件投稿について、被告村越に不法行為は成立しない。

よって、被告村越は、原告の被告村越に対する請求の棄却を求めるとともに、本件の速やかな審理の完結を求める。

以　上